



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/9/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובע:

הקש יאיר יעקב
באמצעות ב"כ עו"ד אולשביצקי שי
פורצי כלא עכו 24, נהריה
טל': 0544407887 פקס: 049513596

נגד

הנתבע:

נשרי אהוד
נהריה, שביל הורד 1

החלטה

עניינה של ההחלטה בשאלת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעיקרה הצהרה על זכויותיהם הקנייניות של הצדדים ומתן צו לתיקון מסמכי הבית המשותף.

1. במרכז התביעה בית משותף דו משפחתי, ברחוב שביל הורד 1 נהריה הידוע כגוש 18209 חלקה 346 (להלן – **הבית המשותף**). התובע הוא הבעלים של תת חלקה 1 והנתבע הוא בעליה של תת חלקה 2. לכל אחד מהצדדים מחצית הזכויות ברכוש המשותף.

2. בכתב התביעה טען התובע כי על אף למרות שלא נרשמו הצמדות של הקרקע, הוסכם בין בעלי הזכויות המקוריים בחלקה שכל דירה תעשה שימוש ייחודי במחצית המגרש הסמוך אליה, לשם כך אף נבנתה גדר, המחלקת את שטח החלקה בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/9/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. לטענת התובע, במדידה בשטח שנערכה מטעמו בשנת 2020, התברר לו שהגדר מחלקת את הקרקע באופן לא שווה, כך שלנתבע שטח גדול יותר מהשטח שבחזקת התובע.

4. לכתב התביעה צורף תשריט חלוקה, המדגים לטענת התובע את חלוקת השטחים המשותפים בין הצדדים; ועל-פיו יש להורות על תיקון צו הרישום, התקנון והתשריט של הבית המשותף (להלן – **מסמכי הבית המשותף**), באופן שלכל אחת מדירות הצדדים יוצמדו הקרקע וגגות הדירה, וייקבע בתקנון שלכל צד מחצית מזכויות הבנייה, אותן הוא זכאי לנצל ללא הסכמת הצד האחר.

5. בסעיף 6 לכתב התביעה שכותרתו "הסעדים המבוקשים בתמצית", עתר התובע לסעדים הבאים:

א. סעד הצהרתי במסגרתו יוכרז התובע כבעלים ומחזיק בלעדי של מחצית המקרקעין שבצד המזרחי של החלקה, לרבות הבנוי עליה וזכויות הבנייה, ובאופן דומה ייקבע לגבי הנתבע, ביחס למחצית המקרקעין שבצד המערבי.

ב. צו עשה לתיקון מסמכי הבית המשותף, כך שישקפו את פסק הדין ההצהרתי שיינתן.

ג. לחלופין, צו לסילוק ידו של הנתבע ממחצית החלקה עליה בנוי ביתו של התובע, ולקבוע שכל אחד מהצדדים רשאי לעשות שימוש בלעדי במחצית המקרקעין, בהתאם לתשריט מדידה שצירף התובע לכתב התביעה.

ד. מינוי כונס נכסים לצורך הוצאה לפועל של הצמדת הרכוש המשותף, כמבוקש ו/או סילוק ידו של התובע מהמקרקעין המשותפים, במקרה שאחד הצדדים יסרב שתף פעולה לצורך הוצאה לפועל של ביצוע ההצמדה המבוקשת.

6. כתב התביעה הוגש בתאריך 02.01.23 ודיון מקדמי אמור היה להתקיים בתאריך 16.04.23. באותו היום הוגשה בקשת התובע לדחות את מועד הדיון, בטענה שכתב התביעה לא הומצא לנתבע ונדרשות פעולות לאיתור כתובתו. בנסיבות אלו, הוריתי על ביטול מועד הדיון וביקשתי מהנתבע להבהיר מהו מקור סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/9/2023

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בתגובתו מיום 24.04.23 טען התובע שלמפקח סמכות ייחודית להכריע בזכויות ובחובות של בעלי דירות בבית משותף, והיא כוללת את תיקון מסמכי הבית המשותף. כמו כן ניתנה למפקח סמכות לדון בעוולת הסגת גבול.

דיון

8. ככלל, הסמכות העניינית בהליכים אזרחיים נקבעת לפי הסעד המבוקש בכתב התביעה ולא לפי עילת התביעה [ע"א 27/77 טובי נ' רפאלי, פ"ד לא(3) 561; ע"א 472/83 אריאלי נ' אריאלי, פ"ד מא(3) 200; רע"א 6500/19 ד"ר שרון גבריאל נ' אשד (נבו 7.5.2020)]. מדובר במבחן פשוט ליישום, במסגרתו נדרש בית המשפט לבחון את כתב הטענות הפותח את ההליך (בקשה או תביעה), ולא מעבר לכך [ע"א 2846/03 אלדרמן נ' ארליך (נבו 29.11.2004)].

9. ואולם במקרים מסוימים נקבע בחוק הסדר שונה, המבוסס על מבחן מהות הסכסוך או מהות העילה (שאינם שונים זה מזה באופן ממשי – ראו ע"א 2846/03 שאוזכר לעיל), כך למשל לעניין סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה (רע"א 6558/99 חבס נ' חבס, פ"ד נד(4) 337) ולעניין סמכותו של בית הדין לעבודה (רע"א 2407/14 רוחם נ' אג'נס פרנס פרס בע"מ (נבו 14.10.2015)).

10. סמכות המפקח להכריע בסכסוכים קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), המורה כך:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/9/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב)סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג)האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוככרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

11. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע שני תנאים מצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. התנאי הראשון – שעניינו מהות הסכסוך, במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת, דווקנית ומצומצמת את הסמכויות שהוענקו למפקח. עניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח במפורש, נעדר הוא סמכות לדון בו [ראו: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 664/71 עורקבי נ' נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231]. התנאי השני – עוסק בזהות הצדדים; במסגרתו יש לבחון, האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם כמפורט בסעיף 72 והן בסעיף 73 לחוק המקרקעין [ראו: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו) 17.3.2016].

12. עולה שביחס לסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין הוחל הסדר שונה, מכוחו חל מבחן מהות הסכסוך, במסגרתו יש לבחון את זהותם של הצדדים לסכסוך, וכן את מהות הסכסוך או העילה (ראו: עש"א (מחוזי י-ם) 58158-05-19 סלים מוהדב נ' אריאל וורסמר רישד (נבו) 03.10.2019).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/9/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. אין חולק שהתנאי השני שעניינו זהות בעלי הדין מתקיים, משמדובר בשני בעלי דירות בבית משותף. אשר לתנאי השני, שעניינו עילת התביעה – התובע עותר למספר סעדים. הסעד העיקרי המבוקש על ידי התובע הוא סעד הצהרתי המכריז על בעלותו של כל אחד מהצדדים במחצית מהרכוש המשותף הכולל קרקע וגגות, ותיקון מסמכי הבית המשותף, לרבות עיגון זכותו של כל צד בתקנון, לניצול מחצית מזכויות הבנייה, ללא צורך בהסכמת הצד האחר. הסעד ההצהרתי דורש הכרעה בזכויותיהם הקנייניות של הצדדים, ומשכך אין הוא מצוי בסמכותו העניינית של המפקח.

14. אף הסעד שעניינו תיקון מסמכי הבית המשותף, הקבוע בסעיף 145 לחוק המקרקעין אינו מצוי בגדרי סמכותו ה**שיפוטית** של המפקח, והוא אינו נמנה על רשימת העניינית המפורטים בסעיף 72 לחוק המקרקעין, אלא בסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין (מנהלי). ודוק; בשונה מהליך שיפוטי, המפקח המנהלי אינו מאפשר לשמוע עדים ולחוקרם או לנקוט אמצעים שיפוטיים מובהקים, לכן אף הוא אינו מכריע בשאלת זכויותיהם של הצדדים; ככלל הכרעתו של המפקח המנהלי בהליך מכוח סעיף 145 לחוק המקרקעין, תינתן רק כאשר הוא משוכנע שמסקנתו עולה באופן ברור וחד משמעי מהחומר שלפניו (ראו: החלטת הממונה על המרשם בערר שהוגש בתיק 95-2019). במקרים אחרים, כשמדובר בתיקון לשמו נדרשת הכרעה בזכויות קניין של הצדדים, כדוגמת התביעה שלפניי, הסמכות מסורה ייחודית, לבית המשפט המחוזי.

15. כחלופה לשני סעדים אלו (צו הצהרתי ותיקון רישום), מבקש התובע צו לסילוק יד; בסעד זה מוסמך המפקח לדון מכוח סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, אך הוא טפל לסעדים העיקריים המבוקשים.

16. סיכומם של דברים, סעיף 72(א) לחוק המקרקעין אינו מקנה למפקח סמכות להכריע בזכויותיהם הקנייניות של הצדדים ואף לא להורות על תיקון רישום מסמכי הבית המשותף. הסעד היחיד מבין כלל הסעדים המבוקשים, המצוי בגדרי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין הוא צו לסילוק יד - סעד זה נתון ממילא גם לבית המשפט ו"רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח" (סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין). מטעמי יעילות, חסכון במשאבים ומניעת כפל התדיינות בערכאות שונות באותם נושאים שבמחלוקת, אני סבורה שאין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/9/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקום להורות על סילוק חלק מהסעדים והותרת התיק לדיון בסעד לסילוק יד, אלא יש למחוק את התביעה כולה.

17. יוער לפני סיום - מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין יש את "כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט השלום הדן בתביעה אזרחית", לרבות סמכות שבגררא, להכריע בשאלה שבתחום סמכותה הייחודית של ערכאה אחרת בתנאי שמדובר בשאלה שהתעוררה אגב דיון בשאלה שבתחום סמכותו העניינית, וההכרעה בה נדרשת לצורך העניין הנדון לפניו [ראו: [רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח\(4\), 487, 495 \(1984\)](#)]. גם אם הייתי מוצאת לדון בזכויותיהם הקנייניות של הצדדים לצורך הכרעה בסעד שעניינו סילוק יד המצוי בסמכותי, הרי שההכרעה בעניין הקנייני הייתה יפה ותקפה רק לעניין שלפניי ולא היה בכוחה ליצור מעשה בית דין כלפי הערכאה בעלת הסמכות הייחודית [ראו: [נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי 233 \(1991\)](#)]; ואף לא לזכות את התובע בתיקון הרישום ובהצהרה כלפי כולי עלמא בדבר זכויותיו במחצית מהרכוש המשותף, כמבוקש על ידו.

18. מהטעמים שהובאו לעיל, אני מורה על מחיקת התביעה. בנסיבות שבהן לא בוצעה המצאה של כתב התביעה לנתבע ויש לבצע פעולות לאיתור כתובתו, לא מצאתי לנכון להורות על העברת התביעה לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט, ואני מורה על מחיקתה, ללא צו להוצאות.

19. מזכירות תמציא לתובע את ההחלטה ותסגור את התיק שלפניי.

ניתנה היום, י' אייר תשפ"ג, 01 במאי 2023, בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיָּדוֹן בָּלוּם
מפקחת על רישום מקרקעין